

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 311/2537

กรุงเทพมหานคร

โจทก์

นางกรรมการ วิเศษชาญเวช

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินมีโฉนดโดยการครอบครองปรปักษ์ และให้เพิกถอนชื่อนางกรรมการ วิเศษชาญเวช ออกจากโฉนด และใส่ ผู้ร้องเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว นางกรรมการ วิเศษชาญเวช ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 25983 แขวงบางแคหลังกสองเขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ให้เพิกถอนการจดทะเบียนรายการลงวันที่ 28 เมษายน 2531 ระหว่างนางสาวจงกลณี ทันทศิริกร กับนางกรรมการ วิเศษชาญเวช ผู้คัดค้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุดจึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง"

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ